

1500183-50.2019.8.26.0544
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Jane Rute Nalini Anderson
Comarca: Jundiaí / SP
Foro: Foro de Jundiaí
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 20/06/2022
... da Lei Antitóxicos
Tipo Penal:
Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Sujeito Ativo:
Justiça Pública
Sujeito Passivo:
CAMILA CRISTINA DOS SANTOS
Vistos.
Processo 1500183-50.2019.8.26.0544

CAMILA CRISTINA DOS SANTOS foi processada e condenada, como incurso nas sanções do artigo 33, "caput" da Lei 11.343/2006, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.
A ...

CONCLUSÃO

Aos 20 de junho de 2022, faço estes autos conclusos à Meritíssima Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí, Estado de São Paulo, Doutora Jane Rute Nalini Anderson.
Escrivente: Tatiana Cunha Grion
1500183-50.2019.8.26.0544 - lauda
Sentença
Classe:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Tipo Penal:
Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Sujeito Ativo:
Justiça Pública
Sujeito Passivo:
CAMILA CRISTINA DOS SANTOS
Vistos.
Processo 1500183-50.2019.8.26.0544

CAMILA CRISTINA DOS SANTOS foi processada e condenada, como incurso nas sanções do artigo 33, "caput" da Lei 11.343/2006, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

A denúncia foi recebida em 28 de fevereiro de 2019 e a sentença condenatória foi publicada em 12 de abril de 2022.

Além disso, não houve qualquer outra causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional.

O prazo prescricional, por sua vez, nos termos do disposto no artigo 109, inciso V do Código Penal c.c. artigo 115 do mesmo Código, é de 2 anos (prescrição da pena in concreto).

Dessa forma, tendo transcorrido prazo superior àquele estabelecido pelo legislador (2 anos) entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da nova sentença, DECLARO extinta a punibilidade de CAMILA CRISTINA DOS SANTOS, o que faço com fulcro no disposto no artigo 107, inciso V do Código Penal combinado com artigos 115 do mesmo Código.

Comunique-se o teor da presente decisão à Vara das Execuções Criminais competente, inclusive para instruir a execução da pena de multa em nome da ré (fls. 588)

Sem prejuízo, recebo o recurso de apelação interposto pelo corréu, em seus regulares efeitos.

Expeça-se Guia de Recolhimento Provisória em nome de ELTON RODRIGO PODUSCHCO, com urgência.

Em razão do cancelamento da execução provisória anterior (fls. 664), providencie-se o cancelamento da guia expedida a fls. 287/288, inclusive junto ao BNMP.

Após, dê-se vista à Defesa para oferecimento das razões e à parte adversa para sua resposta ao recurso.

Por fim, façam-se as anotações necessárias e, após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado – Seção Criminal, com as homenagens deste Juízo.

Deverá a serventia certificar a existência de mídias ou vídeos nos autos providenciando o compartilhamento e certidão com o link de acesso, conforme determinado no Comunicado 277/2020.

P. R. I. C.

Jundiaí, 20 de junho de 2022.

Jane Rute Nalini Anderson

Juiza de Direito